



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Nadi Alias Dok Bin Alwi
2. Tempat lahir : Kayuagung
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Balap sepeda Lr. Muhajirin IV Rt. 08 Kel. Lorok
Pakjo Kec. Ilir barat I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Agus Nadi Alias Dok Bin Alwi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 101/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS NADI Alias DOK Bin ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGUS NADI Alias DOK Bin ALWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A22 5G dengan Nomor IMEI 1 : 354801921430180, IMEI 2 : 355268661430185.
Dikembalikan kepada saksi ANGELA EKinAGINTA MANIK.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AGUS NADI Als DOK BIN ALWI**, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Balap Sepeda Lr. Muhajirin 4 Rt.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau*



sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekira pukul 18.00 Wib saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM (berkas terpisah) mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Balap Sepeda Lr.Muhajirin 4 Rt.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang yang saat itu saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM (berkas terpisah) menawarkan sebuah 1 (satu) unit Handpone merk SAMSUNG A22 5G warna hitam milik saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM (berkas terpisah) menyetujuinya mengambil uang milik terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit Handpone merk SAMSUNG A22 5G warna hitam kepada terdakwa, lalu setelah 1 (satu) minggu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM (berkas terpisah) menanyakan handphone yang dibeli tersebut, lalu saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM (berkas terpisah) jawab handphone tersebut hasil mencuri sehingga mengetahui hal tersebut sekira 3 (tiga) hari kemudian Handphone milik korban tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak saya kenal melalui market place Facebook dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AGUS NADI Als DOK BIN ALWI** tersebut, saksi korban **ANGEL EKINAGINTA MANIK BINTI APEL GINTING** mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A22 5G dengan nomor IMEI 1 : 354801921430180 IMEI 2 : 355268661430185, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AGUS NADI Als DOK BIN ALWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANGELA EKinAGINTA MANIK** Anak dari **APEL GINTING**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi didalam persidangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A22 5G dengan nomor IMEI 1 : 354801921430180 IMEI 2 : 355268661430185 yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Balap Sepeda Lr.Muhajirin 4 Rt.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat itu saksi mengendarai sepeda motor sendirian bersama dengan saksi **CHRISTINE DESFIANTY** yang dimana ia juga mengendarai sepeda motor sendirian menuju arah palembang icon menuju arah Angkatan 45, saat di jalan tersebut sepeda motor saksi dipepet oleh sepeda motor yang saat itu saya liat berjumlah dua orang dengan berboncengan dimana yang mengendarahi sepeda motor dengan memakai helm baju lengan Panjang warna hitam dan yang dibonceng tidak memaki helm memakai baju warna biru setelah memepet sepeda motor saksi salah satu laki laki tersebut yang dibonceng menarik tas saksi yang saksi letakkan dibahu sebelah kiri saat itu saksi masih memepertahankan tas saksi namun saat itu laju sepeda motor saksi tidak stabil saksi pun terjatuh keaspal dan tas saksi berhasil diambilnya kemudian kedua pelaku tersebut langsung pergi dan saksi **CHRISTINE DESFIANTY** langsung menolong saksi, akibat hal tersebut saksi melapor ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan penjabretan terhadap saksi tersebut adalah saksi **MUHAMMAD NABIEL** dan saksi **MUHAMMAD ILHAM** setelah mereka ditangkap pihak Kepolisian dan dari keterangan saksi **MUHAMMAD NABIEL** dan **MUHAMMAD ILHAM** barulah diketahui jika handphone milik saksi yang berada di dalam tas yang dijambret saksi **MUHAMMAD NABIEL** dan **MUHAMMAD ILHAM** telah dijual kepada terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut barulah pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD NABIEL, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi didalam persidangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A22 5G dengan nomor IMEI 1 : 354801921430180 IMEI 2 : 355268661430185 milik saksi ANGELA EKANAGINTA yang dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Balap Sepeda Lr.Muhajirin 4 Rt.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat itu saksi mengendarai sepeda motor sendirian bersama dengan saksi ANGELA EKANAGINTA yang dimana ia juga mengendarai sepeda motor sendirian menuju arah palembang icon menuju arah Angkatan 45, saat di jalan tersebut sepeda motor saksi ANGELA EKANAGINTA dipepet oleh sepeda motor yang saat itu saksi lihat berjumlah dua orang dengan berboncengan dimana yang mengendarai sepeda motor dengan memakai helm baju lengan Panjang warna hitam dan yang dibonceng tidak memakai helm memakai baju warna biru setelah memepet sepeda motor saksi ANGELA EKANAGINTA salah satu laki laki tersebut yang dibonceng menarik tas saksi ANGELA EKANAGINTA yang diletakkan dibahu sebelah kiri saat itu saksi ANGELA EKANAGINTA masih memepertahankan tas miliknya namun saat itu laju sepeda motor saksi ANGELA EKANAGINTA tidak stabil hingga akhirnya saksi ANGELA EKANAGINTA pun terjatuh keaspal dan tas saksi ANGELA EKANAGINTA berhasil diambil pelaku kemudian kedua pelaku tersebut langsung pergi dan saksi langsung mendekati saksi ANGELA EKANAGINTA untuk memerikan pertolongan, akibat hal tersebut saksi ANGELA EKANAGINTA melapor ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan penjabretan terhadap saksi ANGELA EKANAGINTA tersebut adalah saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NABIEL dan saksi MUHAMMAD ILHAM setelah mereka ditangkap pihak Kepolisian dan dari keterangan saksi MUHAMMAD NABIEL dan MUHAMMAD ILHAM barulah diketahui jika handphone milik saksi ANGELA EKinAGINTA yang berada di dalam tas yang dijambret saksi MUHAMMAD NABIEL dan MUHAMMAD ILHAM telah dijual kepada terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut barulah pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANGELA EKinAGINTA mengalami kerugian sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwapaada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa diperiksa di persidangan sekarang ini yaitu sebagai terdakwa dalam perkara penadahan.
- Bahwa terdakwa melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A22 5G dengan nomor IMEI 1 : 354801921430180 IMEI 2 : 355268661430185 milik saksi ANGELA EKinAGINTA pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Balap Sepeda Lr.Muhajirin 4 Rt.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Sekira pukul 18.00 Wib saksi MUHAMMAD ILHAM mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jln. Balap sepeda Lorong Muhajirin IV Rt. 08 Kel Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM menawarkan 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A22 5G warna hitam kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa hanya ada uang sebesar Rp. 300.000 (tiga Ratus Ribu Rupiah) saja dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM Menyetujui dan kemudian saya memberikan sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD ILHAM memberikan unit Handphone Merk SAMSUNG A22 5G warna hitam. Lalu sekira 1 (Satu) minggu kemudian terdakwa menghubungi sdr. RIO teman dari saksi MUHAMMAD ILHAM telepon WA dan kemudian saya berbicara dengan saksi MUHAMMAD ILHAM, Lalu saya menanyakan kepada saksi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ILHAM “KAU JUJUR-JUJURAN BAE, HP KMAREN DARI MANO” Dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD ILHAM “IYO, HP ITU AKU BOLEH NYAMBRET BERSAMA NABIL DIDEPAN ARINDA MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR SCOOPY TANTE NYA NABIL” Setelah itu sekira 3 (Tiga) hari kemudian HP tersebut terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal melalui Marketplace Facebook dengan harga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui handphone tersebut adalah handphone hasil curian, terdakwa menjualkan handphone itu kembali karena terdakwa sedang membutuhkan uang.
- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD ILHAM menjual handphone tersebut kepada terdakwa, tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone seperti kotak, charger ataupun kuitansi pembelian, melainkan hanya handphonenya saja.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A22 5G dengan Nomor IMEI 1 : 354801921430180, IMEI 2 : 355268661430185;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, maka untuk menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur – unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Plg



bendayang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum, Pengadilan akan menguji fakta- fakta yang diperoleh dari hasil persidangan kedalam tiap unsur dari pasal dakwaan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1.UnsurBarang Siapa:

Adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta adanya barang bukti diperoleh didepan persidangan maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana Penadahan adalah terdakwa **Agus Nadi Alias Dok Bin Alwi** yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pema'af terhadap perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2.Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Balap Sepeda Lr.Muhajirin 4 Rt.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang, saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM (berkas terpisah) mendatangi terdakwa dirumah terdakwa di Jalan Balap Sepeda Lr.Muhajirin 4 Rt.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang yang saat itu saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM (berkas terpisah) menawarkan 1 (satu) unit Handpone merk SAMSUNG A22 5G warna hitam milik saksi ANGELA EKinAGINTA MANIK kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM (berkas terpisah) menyetujuinya mengambil uang milik terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit Handpone merk SAMSUNG A22 5G warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, lalu setelah 1 (satu) minggu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM (berkas terpisah) menanyakan handphone yang dibeli tersebut, lalu saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM (berkas terpisah) jawab handphone tersebut hasil mencuri sehingga mengetahui hal tersebut sekira 3 (tiga) hari kemudian Handphone milik korban tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal melalui market place Facebook dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama sama melakukan penadahan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka ia haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi ANGELA EKINAGINTA GINTING mengalami kerugian sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain alasan pertimbangan perihal keadaan yang meringankan diatas, menurut hemat pengadilan bahwa penjatuhan pidana atas

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Plg



diri seorang terdakwa adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari undang-undang yang terbukti dilanggar oleh perbuatan terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lain seperti aspek social ekonomi, keadaan kejiwaan dan motivasi mengapa terdakwa melakukan perbuatannya serta bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri terdakwa/terpidana dimasa depan, karena penjatuhan pidana yang lama juga tidak akan menutup kemungkinan akan menambah kuatnya kemauan seorang warga binaan atau mantan warga binaan untuk menjadi sahabat yang baik berada dibalik terali penjara, karena masa pelaksanaan pidana dengan pembauran diantara warga binaan dengan latar belakang kejahatan warga binaan yang beraneka ragam dapat membuatnya cenderung tidak takut kembali kedalam penjara atau penjara, sehingga dari dan oleh karena itu menurut Majelis hakim bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana lamanya akan disebut dalam amar putusan aquo adalah diharapkan dapat menjadi teraphi koreksi pembelajaran berharga untuk membuatnya muhasabah (intropeksi diri) menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi motivasi untuk perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan atas dirinya;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS NADI Alias DOK Bin ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A22 5G dengan Nomor IMEI 1 : 354801921430180, IMEI 2 : 355268661430185.

Dikembalikan kepada saksi ANGELA EKINAGINTA MANIK.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Agus Rahardjo, S.H selaku Hakim Ketua, R. Zaenal Arief, S.H.,MH. dan Dr. Editerial,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Maseha, S.Sos, SH. Panitera Penggantinya Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Tersebut

R. Zaenal Arief, S.H.,MH..

Agus Rahardjo, S.H

Dr. Editerial,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Maseha, S.Sos, SH.